

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3381/2549

นางสาวกัณหา เกษะนันท์
นายดิลก สิงห์เสนี กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1706

พินัยกรรมข้อ 2 ที่มีข้อกำหนดยกที่ดินให้แก่ผู้ร้องโดยนำที่ดินดังกล่าวไปจัดการอย่างใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์และนำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิ เป็นการได้กำหนดยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ผู้รับพินัยกรรมแล้ว เพียงแต่ให้ผู้รับพินัยกรรมนำผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินไปก่อตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นกรณีที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากทรัพย์สินมรดกตกเป็นของผู้รับพินัยกรรม และมรดกได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์แล้ว ข้อกำหนดตามพินัยกรรมข้อนี้จึงไม่ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1706 (3)

พินัยกรรมข้อ 3 ที่มีข้อกำหนดว่า เงินสดซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารทั้งหมดยกให้ ส. และผู้ร้องเป็นผู้ดูแลเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นการกำหนดให้ผู้ร้องและ ส. เป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้น มิได้ยกกรรมสิทธิ์เงินสดให้แก่ผู้ร้องและ ส. และไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่ายกเงินสดดังกล่าวให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดจำนวนมากน้อยเพียงใด จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1706 (2) (3)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเสริม เกกะนันท์ กับนางสะอาด เกกะนันท์ ซึ่งเป็นพี่ชายของบิดาผู้ร้องได้สมรสกับนางพอฟิศ เกกะนันท์ ระหว่างนางพอฟิศอยู่กับนายชัยวัชได้รับนางสาวอารีย์รัตน์ เกกะนันท์ เป็นบุตรบุญธรรม ต่อมานายชัยวัชและนางสาวอารีย์รัตน์ได้ถึงแก่กรรม ผู้ร้องและครอบครัวช่วยกันดูแลอุปการะเลี้ยงดูนางพอฟิศตลอดมา ครั้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2540 นางพอฟิศถึงแก่กรรมด้วยหัวใจวาย ก่อนถึงแก่กรรมนางพอฟิศทำพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดเลขที่ 3404 และ 3405 ให้แก่ผู้ร้อง และนายชาติรี เกกะนันท์ ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 10105 และ 12440 ให้แก่ผู้ร้องเพื่อไปจัดการก่อให้เกิดผลประโยชน์และนำเอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปก่อตั้งมูลนิธิชัยวัช เกกะนันท์ และพอฟิศ (สิงหเสนี) เกกะนันท์ และยกเงินสดที่ฝากธนาคารให้นางสะอาดและผู้ร้องเป็นผู้ดูแลเพื่อทำตามความประสงค์ที่ระบุไว้และสั่งเสียด้วยวาจา หลังจากนางพอฟิศถึงแก่กรรมผู้ร้องไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ธนาคาร แต่เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ดำเนินการให้ แต่ผู้ร้องมาร้องขอต่อศาลก่อน ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางพอฟิศผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้งว่า นายชูป สิงหเสนี บิดาของผู้คัดค้านที่ 1 เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนางพอฟิศ เกกะนันท์ ปัจจุบันนี้นายชูปถึงแก่กรรมไปแล้ว นางพอฟิศมีฐานะร่ำรวย มีบ้าน และคนใช้ประจำตัว ผู้ร้องและครอบครัวไม่ได้ช่วยอุปการะเลี้ยงดูนางพอฟิศ ผู้คัดค้านที่ 1 และญาติไปมาหาสู่และดูแลอุปการะเลี้ยงดูนางพอฟิศจนถึงแก่กรรม ขณะถึงแก่กรรมนางพอฟิศมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดิน เงินฝากในธนาคาร เพชร ทองรูปพรรณหลายรายการ ทรัพย์สินภายในบ้าน และทรัพย์สินอื่นจำนวนมาก ผู้ร้องปิดบังทายาทของเจ้ามรดกและยื่นคำร้องต่อศาลโดยระบุว่าทรัพย์สินมรดกมีเพียงที่ดิน 4 โฉนด และเงินฝากในธนาคาร 1 แห่ง ทั้งที่นางพอฟิศมีมากกว่านั้น กับไม่แจ้งให้ทายาทของเจ้ามรดกทราบ ก่อนปี 2539 นางพอฟิศป่วยและไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เคยทำพินัยกรรมแต่งตั้งผู้

ไฉนเป็นผู้จัดการมรดก พันัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างมีการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม พันัยกรรมซึ่งมีลายมือชื่อของนางพอพิศ โดยนางพอพิศไม่ทราบและไม่ให้ความ ยินยอม และลายมือชื่อของผู้ทำพันัยกรรมไม่ใช่ลายมือชื่อของนางพอพิศ พันัยกรรม ดังกล่าวมีการตกเติมโดยนางพอพิศไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ จึงเป็นพันัยกรรมปลอม และตกเป็นโมฆะ ที่พันัยกรรมกำหนดให้ยกที่ดินโฉนดเลขที่ 10105 และ 12440 ให้ แก่ผู้ร้องเพื่อไปจัดการก่อให้เกิดประโยชน์และนำเอาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปก่อตั้ง มูลนิธิชัยวัช ฤกษะนันท์ และพอพิศ (สิงหเสนี) ฤกษะนันท์ นั้น ไม่ได้สั่งให้จัดสรร ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์และข้อกำหนด เกี่ยวกับทรัพย์สินของมูลนิธิ ย่อมไม่อาจจัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้ จึงไม่มีผลบังคับใช้ ที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวตกได้แก่ทายาทโดยธรรม และที่พันัยกรรมกำหนดให้ยกเงินสดซึ่ง ฝากไว้ที่ธนาคารให้นางสะอาดและผู้ร้องเป็นผู้ดูแลเพื่อทำตามความประสงค์ที่ระบุไว้ และสั่งเสียด้วยวาจา นั้น ไม่ได้ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้รับพันัยกรรม ข้อตกลงดังกล่าว เป็นโมฆะ จึงไม่ควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกคดีนี้ ผู้คัดค้านที่ 1 มีสิทธิรับ มรดกแทนที่นายชูปและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้ยกคำร้องขอ และ ให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนางพอพิศผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้งว่า นายชวน สิงหเสนี บิดาของผู้ คัดค้านที่ 2 เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนางพอพิศ ฤกษะนันท์ ผู้ตาย ปัจจุบัน นายชวนถึงแก่กรรมไปแล้ว เท่าที่ผู้คัดค้านที่ 2 ทราบนอกจากนางพอพิศมีที่ดิน (ตามพันัยกรรม) และเงินฝากที่ธนาคารเพียงบัญชีเดียวแล้ว ยังมีทรัพย์มรดกอื่น ๆ อีกมากมาย นางพอพิศไม่ได้ทำพันัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง นาย ชาตรี ฤกษะนันท์ และนางสะอาด ฤกษะนันท์ แต่อย่างใด ลายมือชื่อผู้ทำ พันัยกรรมมิใช่ลายมือชื่อของนางพอพิศ และการแก้ไขข้อความในพันัยกรรมก็ไม่มี พยานลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของนางพอพิศที่พันัยกรรมกำหนดให้ยกที่ดิน โฉนดเลขที่ 10105 และ 12440 ให้แก่ผู้ร้องนำไปดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิชัยวัช

ภกษะนันท์ และพอพิศ (สิงหเสนี) ภกษะนันท์ นั้น มิได้ระบุให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิที่ก่อตั้งได้รับอำนาจด้วย มิได้สั่งให้จัดสรรทรัพย์สินไว้โดยตรงเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง มิได้ระบุวัตถุประสงค์และข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินของมูลนิธิยอมไม่อาจจัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้จึงไม่มีผลบังคับใช้และที่พิณัยกรรมกำหนดให้ยกเงินสดซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารทั้งหมดให้ผู้ร้องและนางสะอาดเป็นผู้ดูแลเพื่อทำตามความประสงค์ที่ระบุไว้และสั่งเสียด้วยวาจา นั้น มิได้ระบุตัวบุคคลผู้รับพิณัยกรรม ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นโมฆะ ผู้ร้องไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกของนางพอพิศและมีความประพฤติไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นพนักงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แต่ฝ่าฝืนวินัยของบริษัท ถูกไล่ออกจากงานและถูกดำเนินคดีอาญา จึงไม่สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกคดีนี้ ผู้คัดค้านที่ 2 มีสิทธิรับมรดกแทนที่นายชวนและไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้ยกคำร้องและให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนางพอพิศผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้งว่า นายเฉลิม สิงหเสนี บิดาของผู้คัดค้านที่ 3 เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนางพอพิศ ภกษะนันท์ ผู้ตาย ปัจจุบัน ผู้คัดค้านที่ 3 เป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอุปการะของนางสาวกฤษณาลี สิงหเสนี ตามสำเนาคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 746/2541 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 พิณัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพิณัยกรรมปลอม เพราะนางพอพิศทำพิณัยกรรมไว้เพียงฉบับเดียว เป็นพิณัยกรรมที่เขียนเอง เมื่อปี 2539 นางพอพิศทำพิณัยกรรมฉบับที่ผู้ร้องอ้างโดยสำคัญผิดและถูกฉ้อฉล เพราะขณะทำพิณัยกรรมนางพอพิศไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้ร้องไม่ใช่ทายาทโดยธรรมของนางพอพิศ ไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทกองมรดกของนางพอพิศ และเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการ จึงไม่สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกคดีนี้ นางสาวกฤษณาลีผู้อุปการะของผู้คัดค้านที่ 3 ไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตาม

กฎหมาย ขอให้ยกคำร้องขอ และให้ศาลมีคำสั่งตั้งนางสาวกฤษณิษฐ์ ผู้อนุบาลของผู้
คัดค้านที่ 3 เป็นผู้จัดการมรดกของนางพอฟิตผู้ตาย

ผู้ร้องให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ต่างมิใช่บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของนายชูป สิงหเสนี และนายชวน สิงหเสนี ตามลำดับ แม้ผู้คัดค้านที่ 3
เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับนางพอฟิต ภกษะนันท์ ผู้ตาย แต่มิใช่ทายาทผู้มี
สิทธิรับมรดกของนางพอฟิต นางพอฟิตแสดงเจตนา ก่อนถึงแก่ความตายว่าไม่
ต้องการให้ทายาทในตระกูล "สิงหเสนี" มีสิทธิในทรัพย์สินมรดก จึงทำพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ร้อง นางสะอาด ภกษะนันท์ และนายชาติรี ภกษะนันท์ ดังนั้นผู้
คัดค้านทั้งสามไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมาคัดค้านผู้ร้องและขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการ
มรดก อีกทั้งผู้คัดค้านที่ 3 และผู้อนุบาลก็ทราบที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอในคดีนี้ต่อศาล
และเข้ามาฟังการพิจารณาโดยตลอด ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำคัดค้านเกินกว่าหนึ่งปีจึง
ขาดอายุความ ขณะนางพอฟิตทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ขณะทำ
พินัยกรรมมีทนายความให้คำปรึกษาและพยานที่ลงลายมือชื่อก็รู้เห็น พินัยกรรมตาม
คำร้องเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ร้องเปิดพินัยกรรมต่อหน้าทนายความ
และพยานหลายคน กับแจ้งให้ทายาทโดยธรรมมาดูและตรวจสอบในวันเปิดและหลัง
เปิดพินัยกรรม ผู้ร้องไม่เป็นปรปักษ์ต่อทายาทในกองมรดก ขอให้ยกคำคัดค้านของผู้
คัดค้านทั้งสาม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางสาวกฤษณิษฐ์ ผู้อนุบาล ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกของ
นางพอฟิต ภกษะนันท์ ผู้วายชนม์ และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป กับ
ให้ผู้คัดค้านทั้งสามร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้องโดยกำหนดค่า
ทนายความ 3,000 บาท ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสาม ค่าฤชาธรรมเนียมใน
ส่วนของคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสามให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นางสาวกัณหา เกษะนันท์ ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางพอฟิศ เกษะนันท์ ผู้ตายในส่วนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโฉนดเลขที่ 3404 และ 3405 ตำบลมักกะสัน (ประแจจีน) อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร กับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโฉนดเลขที่ 10105 และ 12440 ตำบลคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร แต่ในส่วนของทรัพย์มรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคารกับทรัพย์มรดกอื่น (หากมี) ให้ผู้ร้องกับนายดิลก สิงห์เสนี ผู้คัดค้านที่ 1 นางยุพดี สิงห์พรรค ผู้คัดค้านที่ 2 และนางสาวกฤษณาลี สิงห์เสนี ผู้อนุบาลของนายเฉลิม สิงห์เสนี ผู้คัดค้านที่ 3 ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ฎีกาโต้แย้งฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายเสริม เกษะนันท์ กับนางสะอาด เกษะนันท์ นางพอฟิศ เกษะนันท์ เจ้ามรดกเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชัยวัช เกษะนันท์ บิดาของผู้ร้องเป็นน้องของนายชัยวัช ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรนายชุบ สิงห์เสนี ผู้คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรของชวน สิงห์เสนี ผู้คัดค้านที่ 3 เป็นคนไร้ความสามารถในความอนุบาลของนางสาวกฤษณาลี สิงห์เสนี ทั้งนายชวน นายชุบและผู้คัดค้านที่ 3 ต่างเป็นน้องร่วมบิดามารดาของเจ้ามรดก เป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกเพราะเจ้ามรดกไม่มีบุตร นายชุบและนายชวนถึงแก่ความตายแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามว่าพินัยกรรมตามเอกสาร
หมาย ร. 5 เป็นพินัยกรรมปลอมและไม่ถูกต้องตามแบบหรือไม่ โดยผู้คัดค้านทั้งสาม
ฎีกาว่าเจ้ามรดกลงลายมือชื่อในพินัยกรรมไว้ก่อนแล้วผู้ร้องกับทนายความไปกรอก
ข้อความซึ่งไม่ตรงตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้ามรดกเป็นการฉ้อฉล และเจ้ามรดกไม่
ได้สวมแว่นตาจึงไม่ได้อ่านข้อความในพินัยกรรม อีกทั้งไม่น่านางอัมพวัน วงศ์ลาภ
พานิช พยานในพินัยกรรมมาสืบว่าได้ลงลายมือชื่อจริงหรือไม่และลงลายมือชื่อต่อ
หน้าเจ้ามรดกหรือไม่ พินัยกรรมจึงไม่สมบูรณ์ เห็นว่า ตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสาม
ต่างไม่คัดค้านลายมือชื่อของเจ้ามรดกในพินัยกรรมเอกสารหมาย ร. 5 ว่าไม่ถูกต้อง
และฝ่ายผู้ร้องมีตัวผู้ร้อง นายสมชายผู้ทำพินัยกรรมและว่าที่ร้อยโทอนิวัตรตันเบิก
ความว่า เจ้ามรดกมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมในวันที่ 23 ตุลาคม 2539 จึงได้
มีการทำพินัยกรรมตามเอกสารหมาย ร. 5 ขึ้นที่บ้านผู้ร้อง โดยนายสมชายผู้จัดทำ
พินัยกรรมได้พูดคุยกับเจ้ามรดกและบันทึกเทปการสนทนาไว้ตามเทปบันทึกเสียง
วัตถุพยานหมาย ร. 3 และคำถอดเทปเอกสารหมาย ร. 4 นอกจากนี้เจ้ามรดกยังได้
นำร่างพินัยกรรมตามเอกสารหมาย ร. 2 มาให้นายสมชายดู นายสมชายพิมพ์
ข้อความในพินัยกรรมตามเอกสารหมาย ร. 5 แล้วอ่านข้อความตามพินัยกรรมให้ทุก
คนฟัง เจ้ามรดกได้อ่านข้อความในพินัยกรรมด้วยแล้วจึงลงลายมือชื่อแล้วส่ง
พินัยกรรมให้ว่าที่ร้อยโทอนิวัตรตันและนางอัมพวันลงลายมือชื่อในฐานะพยาน แต่
ว่าที่ร้อยโทอนิวัตรตันอ่านพินัยกรรมแล้วพบว่าหน่วยเนื้อที่ของที่ดินในพินัยกรรมไม่
ตรงกับที่ระบุไว้ในโฉนด จึงมีการแก้ไขแจ้งให้เจ้ามรดกลงลายมือชื่อกำกับจุดที่แก้ไข
แล้วว่าที่ร้อยโทอนิวัตรตันกับนางอัมพวันจึงลงลายมือชื่อเป็นพยาน นอกจากนี้พยาน
ทั้งสามยังเบิกความว่าในวันทำพินัยกรรมนั้นได้มีการพูดคุยกับเจ้ามรดกด้วย เจ้า
มรดกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เจ้ามรดกสามารถอ่านพินัยกรรมได้โดยไม่ต้องใช้
แว่นตาซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ พยานผู้
คัดค้านที่ 1 ที่เบิกความว่าเจ้ามรดกเป็นคนไข้ของพยานมารักษาด้วยโรคเกี่ยวกับ

ไขข้ออักเสบหรือโรคเกาต์และความดันโลหิตสูง เท่าที่พยานทราบประวัติการรักษา
เจ้ามรดกไม่เคยเอกซเรย์สมอง แต่เคยผ่าตัดตัดอกระຈก เปลี่ยนเลนส์ตาทั้งสองข้างที่
โรงพยาบาลอื่นในวันที่ 6 มิถุนายน 2535 การลอกตาแล้วใส่เลนส์เทียมเข้าไปใน
ดวงตาทำให้มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้นายแพทย์เสถียรยังมีหนังสือลงวันที่ 20
ตุลาคม 2543 แจ้งต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นยืนยันว่าเจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์โดยตลอด สายตาไม่บอด สามารถอ่านหนังสือได้ และได้เบิกความตอบ
คำถามค้านของทนายผู้ร้องว่า ครั้งสุดท้ายพบเจ้ามรดกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2540 เจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพราะสามารถบอกอาการประจำตัวให้พยาน
ทราบได้ นอกจากนี้ร่างพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเจ้ามรดกร่างขึ้นด้วย
ลายมือของเจ้ามรดกเองแม้ว่าข้อความจะไม่ครบถ้วนตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.
5 ทั้งหมด แต่ก็ใกล้เคียงกัน เทียบบันทึกเสียงวัตถุพยานหมายเลข ร. 3 พร้อมคำถอดเทป
เอกสารหมายเลข ร. 4 สามารถฟังได้รู้เรื่องเป็นเรื่องเป็นราว พยานหลักฐานตามที่ผู้ร้อง
นำสืบดังกล่าวมีน้ำหนักฟังได้ว่าพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 ถูกต้องตามแบบไม่ใช่
พินัยกรรมปลอม และเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมเพราะถูกฉ้อฉล ดังนั้น ที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่า พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 ไม่ใช่พินัยกรรมปลอมและเจ้ามรดก
ไม่ได้ทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 เพราะถูกฉ้อฉล ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้
คัดค้านทั้งสามในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสาม
ข้อต่อไปว่า พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 ข้อ 2 ที่มีข้อกำหนดยกที่ดินโฉนดเลขที่
10105 และ 12440 ให้แก่ผู้ร้องโดยนำที่ดินดังกล่าวไปจัดการอย่างใด ๆ เพื่อก่อให้
เกิดผลประโยชน์และนำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิชัยวัช
ภะกะนันท์ และพอพิศ (สิงหเสนี) ภะกะนันท์ เป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า ข้อกำหนด
ตามพินัยกรรมข้อ 2 ดังกล่าวได้กำหนดยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้รับ
พินัยกรรมแล้ว เพียงแต่ให้ผู้รับพินัยกรรมนำผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินดังกล่าวไป
ก่อตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นกรณีที่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมจะดำเนินการต่อไปหลังจาก

ทรัพย์สินมรดกตกเป็นของผู้รับพินัยกรรม และมรดกได้ก่อเกิดผลประโยชน์แล้ว ข้อ
กำหนดตามพินัยกรรมข้อนี้จึงไม่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1706 (3) ฎีกาผู้คัดค้านทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน มีปัญหาต้อง
วินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 ข้อ 3 ที่มีข้อกำหนดว่า
เงินสดซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารทั้งหมดยกให้นางสะอาด เกษะนันท์ และผู้ร้องเป็นผู้ดูแล
เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และเสี่ยงด้วยวาจาด้วยความเชื่อถือในความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นโมฆะหรือไม่ โดยผู้ร้องฎีกาว่าถ้อยคำตามข้อกำหนดในข้อ 3 ดัง
กล่าวนี้นี้เป็นการระบุไว้ชัดแจ้งว่ายกเงินสดที่ฝากธนาคารทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องและนาง
สะอาดแล้ว ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อความตามข้อกำหนดในข้อ 3 นั้นระบุว่า
เงินสดยกให้นางสะอาดและผู้ร้องเป็นผู้ดูแล จากข้อความดังกล่าวกำหนดให้ผู้ร้อง
และนางสะอาดเป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้น หาได้ยกกรรมสิทธิ์เงินสดดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง
และนางสะอาดไม่ และได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่ายกเงินสดดังกล่าวให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดจำนวนมากน้อยเพียงใด ข้อกำหนดในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 ข้อ 3
จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1706 (2) (3) ฎีกา
ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องและฎีกาผู้คัดค้านทั้งสามว่า
สมควรตั้งผู้ร้องหรือผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ ที่ผู้
คัดค้านทั้งสามฎีกาว่าผู้ร้องถูกไล่ออกจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
กราบทูลเท็จต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็หาใช่เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อ
ทรัพย์สินของเจ้ามรดก ส่วนที่ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกาว่าผู้ร้องยังย้ายถ่ายทรัพย์สิน
มรดกก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีหลักฐานมานำสืบว่าผู้ร้องกระทำการดัง
กล่าว เมื่อพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 และข้อกำหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ตกเป็น
โมฆะ ผู้ร้องจึงเป็นผู้รับพินัยกรรมทรัพย์สินมรดกในข้อกำหนดดังกล่าวแต่เพียงฝ่าย
เดียว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินมรดกส่วนนี้แต่เพียง
ฝ่ายเดียว จึงชอบแล้ว ส่วนข้อกำหนดในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร. 5 ข้อ 3 ตกเป็น

โมฆะ ททรัพย์มรดกส่วนนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1699 ผู้ร้องมิได้เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก ผู้
คัดค้านทั้งสามเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก จึงสมควรตั้งผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้
จัดการมรดกทรัพย์มรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคารกับทรัพย์มรดกอื่น (หากมี) ฝ่าย
เดียว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามร่วมเป็นผู้จัดการมรดกใน
ส่วนนี้ "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น ฎีกาของผู้คัดค้าน
ทั้งสามฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านทั้งสามร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของนางพอฟิศ
ภะกะนันท์ ผู้ตายในส่วนของทรัพย์มรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคารกับทรัพย์
มรดกอื่น (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(มานะ ศุภวิริยกุล-อดิศักดิ์ ทิมมาศย์-ดิเรก อิงคนินันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>